



DIPLOMADO · IA, DERECHO Y DERECHOS HUMANOS

Módulo 10

Escritos y pruebas: comprender y revisar

Paso 10 de 12. Producir un expediente de trabajo con trazabilidad.

Guía de lectura y consulta · Colombia · Edición de revisión: 2 de octubre de 2026

Este documento desarrolla todos los temas del módulo. No contiene talleres ni entregas obligatorias. Al final encontrarás las mismas tres preguntas del aula, con respuestas explicadas.

Las normas se aplican a las conductas, documentos y procedimientos estudiados; no constituyen una autorización especial de la marca de IA. Las explicaciones son paráfrasis pedagógicas y deben contrastarse con el texto oficial y sus notas de vigencia.

1. Escribir desde una matriz

Antes del memorial, crea una matriz de hecho, soporte, derecho, norma, petición y objeción. Cada solicitud debe poder conectarse con el caso. Evita listas de normas sin explicación de relevancia.

Cómo comprender y aplicar este tema

Empieza delimitando el objetivo de esta etapa: escribir desde una matriz. Trabaja con el material que realmente tienes y deja visibles las lagunas de información. Si necesitas una respuesta jurídica, formula la pregunta con la fecha de los hechos y el procedimiento aplicable; si necesitas ordenar o explicar un documento, evita pedir una conclusión definitiva que el documento no permite sostener.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012; Arts. 2, 3, 5, 6 y 8 de la Ley 2213 de 2022. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

2. Prueba y original

Conserva documentos íntegros y distingue original de transcripción. Los mensajes, capturas y archivos requieren analizar autenticidad y régimen probatorio aplicable. Una imagen generada no es evidencia de un hecho real. No reconstruyas documentos inexistentes con IA.

Cómo comprender y aplicar este tema

Separa el contenido original de la interpretación. Conserva el archivo o enlace y un localizador suficiente para volver al pasaje. Contrasta nombres, fechas, cantidades y condiciones con el soporte. Si hay versiones distintas, registra la diferencia antes de aceptar una conclusión. La calidad de esta etapa depende de poder reconstruir el origen de cada afirmación.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012; Arts. 2, 3, 5, 6 y 8 de la Ley 2213 de 2022. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

3. Control de términos y competencia

Registra la actuación que inicia el término, constancia, régimen aplicable, calendario y fecha de vencimiento. Si falta un dato no cierres el cálculo. Comprueba competencia y canal de recepción; la IA puede ayudar a organizar, pero el responsable debe revisar el resultado.

Cómo comprender y aplicar este tema

La conexión normativa se construye en cuatro pasos: identificar la conducta o actuación, ubicar el derecho involucrado, consultar la norma pertinente y explicar por qué esa regla corresponde a esos hechos. Los artículos relacionados al final del documento son un mapa de consulta; selecciona los pertinentes y revisa excepciones, modificaciones y requisitos, en lugar de trasladarlos todos al escrito.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012; Arts. 2, 3, 5, 6 y 8 de la Ley 2213 de 2022. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

4. Revisión antes de entregar

Comprueba nombres, identificación necesaria, radicado, hechos, pretensiones, citas, fechas, anexos, notificaciones y firma. Señala asuntos que necesitan asesoría profesional y representación cuando corresponda. Evalúa que el escrito diga exactamente lo que los documentos permiten afirmar.

Cómo comprender y aplicar este tema

Ejemplo de lectura: si una respuesta presenta un dato como cierto, busca su soporte en el original; si expone una regla, consulta la norma o providencia; si propone una conclusión, comprueba las condiciones que la sostienen. Cuando falta cualquiera de esas bases, registra lo pendiente y conserva una explicación comprensible para la persona cuyo derecho se busca proteger.

Justificación jurídica: este tema se relaciona con Arts. 1, 2 y 13; Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012; Arts. 2, 3, 5, 6 y 8 de la Ley 2213 de 2022. Su pertinencia consiste en conservar información verificable, proteger los derechos implicados y permitir revisión humana. La sección normativa precisa el alcance de cada referencia.

Fundamento normativo y relación con el módulo

Arts. 1, 2 y 13

Dignidad humana, fines esenciales del Estado e igualdad: justifican un uso de la tecnología que facilite la protección de personas y permita identificar barreras o sesgos.

Arts. 15 y 29

Intimidad, protección de información personal y debido proceso: exigen examinar qué datos se comparten y conservar la posibilidad de controvertir hechos, pruebas y argumentos.

Arts. 23, 74, 86 y 93

Petición, acceso a documentos públicos, tutela y relación constitucional con tratados de derechos humanos. La ruta se elige por los hechos y requisitos del mecanismo, no por la herramienta utilizada.

Arts. 228 y 229

Administración de justicia y acceso a ella: la claridad de un escrito facilita su comprensión, pero no reemplaza competencia, representación o requisitos de procedencia.

[Consultar texto oficial en el Senado: Constitución Política — Senado](#)

Arts. 82 y 84 de la Ley 1564 de 2012

Contenido y anexos de la demanda en el ámbito del Código General del Proceso. Úsalos para examinar estructura y soportes cuando este régimen sea aplicable; no son una plantilla universal para todo escrito.

Arts. 164, 165, 167 y 176

Necesidad, medios, carga y apreciación de la prueba: relaciona afirmaciones con soportes reales y distingue relato, inferencia y hecho acreditado.

Arts. 243, 244 y 247

Documentos, autenticidad y mensajes de datos: conserva archivos originales y contexto de obtención. Una transcripción o una captura requiere análisis de su alcance; la apariencia realista de una imagen generada

no acredita un hecho.

[Consultar texto oficial en el Senado: Código General del Proceso — Senado](#)

Arts. 2, 3, 5, 6 y 8 de la Ley 2213 de 2022

Uso de tecnologías, deberes de sujetos procesales, poderes, demandas y notificaciones personales en los ámbitos cubiertos por la ley. Diferencia preparar un archivo, enviarlo, radicarlo y acreditar una notificación; cada actuación tiene presupuestos distintos.

[Consultar texto oficial en el Senado: Ley 2213 de 2022 — Senado](#)

Arts. 13 a 17 de la Ley 1755 de 2015

Regulan objeto, modalidades, términos, presentación, contenido y peticiones incompletas. Antes de calcular un plazo identifica la modalidad, la fecha acreditada de recepción y la regla aplicable; no deduzcas vencimientos de una fecha inventada.

Arts. 21, 24 y 32

Estudia competencia del destinatario, reserva de información y peticiones ante organizaciones privadas. La entrega a una entidad incorrecta o una solicitud sobre información reservada requiere un análisis propio.

[Consultar texto oficial en el Senado: Ley 1755 de 2015 — Senado](#)

Arts. 1, 6, 7, 10, 14, 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991

Objeto, improcedencia, medidas provisionales, legitimación, contenido, competencia y temeridad. Sustenta amenaza o vulneración y procedencia; verifica reglas de reparto aparte de competencia. Una medida provisional necesita circunstancias y soporte, no solo una frase de urgencia.

[Consultar texto oficial en el Senado: Decreto 2591 de 1991 — Senado](#)

Jurisprudencia y alcance de su uso

T-323 de 2024: orienta el uso judicial de IA con verificación, privacidad y control humano. Aquí se emplea como referencia pedagógica; sus deberes judiciales no se trasladan automáticamente a todo usuario.

[Corte Constitucional · T-323 de 2024](#)

C-590 de 2005 estudia la procedencia excepcional de tutela contra providencias judiciales. Exige examinar requisitos generales y una causal específica; no basta con disentir de la decisión. La pertinencia depende del caso, la actuación cuestionada y las vías disponibles.

[Corte Constitucional · C-590 de 2005](#)

Instrucción de consulta del módulo

Audita este escrito colombiano y sus anexos. Entrega hallazgos sobre hechos sin soporte, fuentes no verificadas, contradicciones, competencia, términos pendientes y coherencia de pretensiones. No sustituyas datos. Clasifica cada hallazgo y propón una corrección concreta con su soporte.

Tres preguntas de comprensión

1. ¿Una imagen creada por IA prueba que ocurrió un hecho?

A. Sí, si es realista

B. No; no acredita por sí misma un suceso real

C. Sí, si está en PDF

Respuesta: B. Debe preservarse el soporte real y su procedencia.

2. ¿Qué sostiene una petición concreta en un escrito?

A. Una imagen decorativa

B. El número de páginas

C. La relación entre hechos, fuentes y soporte

Respuesta: C. Cada solicitud debe conectarse con la información verificable.

3. Si falta un dato para calcular un término, ¿qué corresponde?

A. Obtenerlo y dejar el cálculo pendiente

B. Elegir una fecha aproximada

C. Usar el plazo más corto por intuición

Respuesta: A. El cálculo requiere conocer la actuación y los datos que lo determinan.

Fuentes y verificación

[Código General del Proceso — Senado](#)

[Ley 2213 de 2022 — Senado](#)

[Decreto 2591 de 1991 — Senado](#)

[Ley 1755 de 2015 — Senado](#)

Consulta las normas en el Senado y las sentencias en la Corte Constitucional. Antes de aplicar una regla a un caso real, revisa el texto oficial, sus notas de modificación y la jurisprudencia pertinente.

Continúa en el campus

Profundiza en Declaración Universal de Derechos Humanos, mecanismos de protección y Ley 1801. Conocer los derechos, las rutas y las garantías fortalece el uso de IA para defenderlos.

[Abrir campus virtual de la fundación](#)



Plan de estudio y referencias

Módulo 10: Escritos y pruebas: comprender y revisar

Intensidad prevista del módulo: 10 horas. La distribución orienta el aprendizaje; no requiere declaración ni registro manual de minutos.

Actividad	Minutos previstos
Videos: observación y análisis	15
Lectura de la guía	150
Lectura y contraste de fuentes oficiales	270
Seguimiento del caso de Esperanza	90
Repaso y evaluación	75

Referencias del módulo

Ley 1564/2012, arts. 73, 82, 83, 84, 164, 165, 167, 243 y 244

Representación, requisitos del escrito y régimen de pruebas/documentos requieren comprobar el proceso aplicable. Un texto o una imagen generada por IA no prueba un hecho real.

[Consultar texto en el Senado](#)

Ley 2213/2022, arts. 2, 3, 5, 6 y 8

TIC, deberes, poderes, presentación de demanda y notificación personal. No asumir que todo envío de correo equivale a notificación válida.

[Consultar texto en el Senado](#)

Decreto 2591/1991, arts. 6, 10, 14 y 27

Revisar procedencia, legitimación, contenido y cumplimiento del fallo; no presumir que una petición previa es requisito universal.

[Consultar texto en el Senado](#)

Ley 1755/2015, art. 1: sustitución de los arts. 13 a 33 del CPACA; especialmente 13 y 14

No atribuir el plazo al artículo 14 de la Ley 1755: se trata del artículo 14 del CPACA sustituido. Distinguir petición general, documentos/información y consulta; verificar regla especial y cómputo aplicable.

[Consultar texto en el Senado](#)

Distribución de las 80 horas previstas

El programa distribuye 80 horas de estudio entre los doce módulos. Los tiempos comprenden observación y análisis de videos, lectura de las guías, contraste de fuentes oficiales, seguimiento del caso de Esperanza, repaso y evaluación. Son una estimación del plan académico; no corresponden a 80 horas de grabación ni a tiempo medido por la aplicación.

Avance y certificado

Para avanzar, responde correctamente las tres preguntas del módulo y completa la decisión del caso de Esperanza. Para habilitar el certificado, completa los doce módulos y sus casos y aprueba el examen final con al menos 10 de 12 respuestas correctas. No se solicita declaración de estudio ni registro manual de horas.

Modalidad educativa

Educación informal. No conduce a título académico ni certificado de aptitud ocupacional. Las 80 horas son la intensidad prevista de este programa.

[Ministerio de Educación: educación informal](#)

Continuidad del progreso

«Guardar mi progreso» permite descargar una copia para restaurarla en otro dispositivo. No hay sincronización automática entre dispositivos. Conserva tu copia para continuar el recorrido.